

מסורת הש"ס

(א) ג'ניס' הערוך ערך משגלן במסובלי דתומי פ"י מחרוזות של שומין שאין טמנין בכלן, (ב) ולעיל פד'; (ג) קדושין דף כו. לעיל דף נא. לקמן קד'; (ד) שנת דף נא: כמותות דף נא. מסהדרין דף עב. (מספסתא ביק פ"ט),

הגהות הב"ה

(א) רשב"ם ד"ה פירקן וכו' לקמן דמדידת כל הסור מעעכא: (ב) ד"ה ומדליו וכו' דקנה רשות לוקח קודם מדידה: (ג) ד"ה ללדין וכו' דנעמא ליה טפי:

מוסף תוספות

א. וכלום יש לחלק גבי חצר בין דברים שאין דרכן להגביה ובין דבריו שדרכן להגביה והם הי"ג גבי ידו. מוס' ר"י. ב. [ו]אפי"ג דארחיטיו גמי במשיכה, לא מוקי, אלא בהגבהה, דלא מוקי במשיכה אלא דברים שאין דרכן להגביה כלל. י"ן. ג. דדרכו בגרידה. מוס' דמנותת לא: ד. ולא מוקי, וכן דרך הש"ס בכמה מקומות. שם. ה. דהגבהה עדיפא ממשיכה וכל שבמשיכה קונה כ"ש בהגבהה ואפי"ג שישבר בהגבהה וכו', אבל מדברי הראב"ד ז"ל נראה דדבר הראוי במשיכה ולא בהגבהה אינו נקנה בהגבהה וכו', והראשון נראה עיקר. רשב"א.

רבינו גרשום

אבל פירקן. המשוואת הלוקח ברה"י והכניסו בביתו שפושן ההבואה עצמה לרשותו אם פסק קודם ושוב הכניס ודעוין לא מדר אין שניהן יכולין לחזור הואיל וקצו ושוב הכניס. אבל מדר קודם והכניס ודעוין אין שניהן יוכלין לחזור בהן: מרבילו דמוכר ברשות לוקח לא קנה מוכר. והכיא דפירקן והכניסן ודעוין הן בתוך כליו בתוך שקו של מוכר, ואפי"ה כיון דפסק אפי"ג דלא מדר (א) אין מרביל לו כלום שעוין הן בו שהיא יכול לחזור בו אלמא אין שניהן יכולין לחזור: כליו דלוקח. בעלמא ברשות מוכר גמי לא קנה לוקח: אמר רב נחמן בר יצחק. לעולם כליו דמוכר ברשות לוקח קנה מוכר דכליו לוקח ברשות מוכר קנה [לוקח] והכא ליכא כליו של מוכר לפי שפסבן פירות מן הממוך לאחר והכניסן הלוקח ככלי של חביו אין יכול לחזור בו: אקפד רבא דאבירי רב נחמן והא פירקן והכניסן קתני. דמשמע דהכניס המשוואת כמו שהן בכליו של מוכר: אלא אמר מר בר רב אשי. אנא מתריץ לך פירקן ובלא שפכו ואפי"ה הכי ליכא כליו של מוכר דמאי פירות הילול במסובלי דתומי. חבילות על שומין שנושאין אותן על גבי החמור קתני. כלי: מכדי שפסבן פירות מן החמור עצמן מאי שנת דפסק קנה מאי שנא דמדר ולא פסק לא קנה: פסק סמכא דעתיה. דמוכר ומקני לו דאומר לו זול קני: כי קמבעיא לן שאין דרכו להגביה דנקיין במשיכה: בשבת חייב לשלם שכבר נתחייב בגביהה משעת הוצאה

פירקן. צין מוכר צין לוקח והכניסן לרשותו דיש כאן הנחה ברשות לוקח יש כאן חילוק. ואע"ג דלכתי בהך הכנסה לא קנה משום דלא פסק אהני לבי פסק בחר הכי דקינא ליה רשותיה שמונחין צו הלכך פסק אחרי כן אע"פ שלא מדד קינא ליה רשותיה ואין יכול לחזור

פירקן והכניסן לתוך ביתו א"פסק עד שלא מדר אין שניהן יכולין לחזור בהן מדר עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן ומרביליו דמוכר ברשות לוקח לא קנה יכליו דלוקח גמי ברשות מוכר לא קנה אמר רב נחמן בר יצחק בששפכן איקפד רבא מידי שפכן קתני פירקן קתני אלא אמר מר בר רב אשי ^(א)במתאכלי דתומי א"ל הונא בריה דמר זוטרא לרבינא מכדי פירקן קתני מה לי פסק ומה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה א"ל רבינא לרב אשי ת"ש ^(ב)דרב ושמואל דאמרי תרויהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום לאתווי מאי לאו לאתווי רשות מוכר התם ידא"ל זיל קני תנן התם ^(ג)יבכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחוקה וישאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה בסורא מתנו לה להא שמעתא משמיה דרב חסדא בפומבדיתא מתנו לה משמיה דרב כהנא ואמרי לה משמיה דרבא ילא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה לא יתיב אביי וקאמר להא שמעתא איתיביה רב אדא בר מתנה לאבבי ^(ד)הגונב כים בשבת חייב שכבר נתחייב בגביהה קודם שיבא לידי איסור שבת ה"היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור שהרי איסור שבת וגביהה באין כאחד והרי כים דבר הגבהה הוא ואפי" הכי קני במשיכה א"ל במיתנא אנא גמי במיתנא קא אמינא א"ל במידי דבעי מיתנא תא שמע ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו אלמא מידי דבר הגבהה אי בעי בהגבהה קני ליה ואי בעי במשיכה קני ליה אמר רב נחמן בר יצחק בר יצחק פירקן דבר הגבהה בהגבהה מידי דבר משיכה במשיכה ת"ש

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פו.

ומרביליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה בו. וא"ת מנא ליה דמתורת רשותו קנה דלמא מתורת משיכה קנה דהא משיכה מועלת בכליו של מוכר דממפרש לעיל וי"ל דהכא דייק דמתורת רשותו קנה דפירש לעיל בקונטרס דפירקן והכניסן לתוך ביתו משמע צין מוכר צין לוקח וא"ת בלא פירקן גמי כיון שהכניסן ליקני דליצטיל אגב רשות לוקח ואור"י דדוקא כלי הוא דצטיל אגב הרשות אבל בהמה לא:

אבל דברים שדרכן בהגבהה אין נקנים אלא בהגבהה. והא דפריך גמי שמת (לקמן דף קנא). גבי מלוגא דשטרי והא לא משך ודומק לומר שהיה כל כך הרבה שטרות שלא היה דרכן להגביה אלא לאו דוקא נקט משך אלא כלומר והא לא הגביה: **והא כים דבר הגבהה הוא בו**. לא פריך להאי לישנא דמשני ברש"י אלו נערות (מכזות דף נא:): כשזיכר ידו למטה מג' וקצלה דלא קנה מטעם משיכה אלא מטעם חזר וידו כחזרו ^א אלא להסוה לישנא דהתם דקני משום משיכה פריך וא"ת והיכי ס"ד דמיידי צכים דצר הגביה הוא א"כ היכי מייחייז לענין שנת הא אין דרך הולאה צכן כדדייק ברש"י אלו נערות (שם) אי צומרי אין דרך הולאה צכן אלא צמיעי ויש לומר דיש דברים שדרך הולאה צכן לענין שנת ואפי"ה המ לענין קנין אין נקנין אלא בהגבהה שדרכן להגביה ^ב אי גמי צמגר דרך מחמתת דהוי דרך הולאה ^ג אי גמי הוה ליה למימר וליטעמין ד: **לצדדין קתני**. מימה לרשב"א אמאי לא מוקי לה ככלים שאין דרכן להגביה שגם הן נקנין בהגבהה ^ד דמשמע לעיל דלוקומינן צמדי דצעי מיתנא וקתני הגונב כים צצנת חייז שכבר נתחייז בגביה דהיינו בהגבהה: אטו

קני ליה ואי בעי במשיכה קני ליה אמר רב נחמן בר יצחק לצדדין דבר משיכה במשיכה ת"ש

דמי **פירקן קפני**. שהנחו ברשות לוקח וקני ליה רשותו מיד כשקיבל עליו מוכר למכרן לו כדקתני צברייתא לעיל [פסח]: **לא סמכא דעסיא**. דמי יימר שיתקיים המכר שמא המוכר יעלה צדמיהן והלוקח יזול צדמיהן שהרי אין דמיהן קצוצין: **הסס דאמר ליה**. מוכר זיל קני אני רוצה שיקנה לך כלך דכמאן דמושיל ליה מקום הנחת כליו דמי כי קמיצעיאל לך סתמא: **סנ הסס**. צפ"ק דקדושין: **שיש להן אחריות**. שקיימין לעולם: **צנסף**. צמחן מעות: **צשטר**. אס כתב לו שרי מוכרי לך או נתנוה לך ומכר לו את השטר: **ובחוקא**. נעל וגדר ופרך כל שהוא. והתם [קדושין טו]. יליף טעמא מקראי: **ושאין להם אחריות**. מטלטלי: **צמשיה**. שמושכן לרשותו או לרשות שיש לו חלק צו כגון סימטא וחצר השותפין. וכל שכן בהגבהה דהגבהה קונה ככל מקום ובכל דבר דמשעהגביה הניחה ברשותו אפי" בלא משיכה. כן נראה לי: **לאה שמעתא**. דלקמיה האי לא שנו: **שאין דרכן להגביה**. שכצדין: **שדרכן להגביה**. דצרים קלים: **הגונב כים צצנת**. והואילו לרשות הרבים: **חייז**. צתשלומין דליכא למימר קם ליה דצדצה מיינה דליכא הכא שמי רשעיות ציצדא: **שכבר נתחייז בגביה**. משעת הגבהה דהגבהה ככל מקום קונה ואיסור שנת ליכא עד שעת הולאה: **היה מגרר**. צקרקע דהגבהה ליכא ולא קני ליה אלא צצינוי רשות שימשכנה לרשותו: **פטור**. מן הששלומין דקם ליה דצדצה מיינה וכתיב כדי רשעתו (דברים כה) משום רשעה אחת אחת מחייבו ואי אחת מחייבו משום שמי רשעיות [מכות ד:]: **שהרי איסור שנת וחיוז גביה צאין כאחד**. דצשעת הולאת חוץ קנייה ונתחייז צסקילה. ובצמזכות צפרק אלו נערות [נא]: פריקן דמשכיה להיכא אי לרשות הרבים איסור שנת איכא איסור גביהה ליכא ומוקמינן לה כשזיכר ידו למטה מג' וקצלה וידו של אדם חשוכה לו כד' על ד' וקניא ליה ולא צטלה לגבי רה"ר לגבי קנייה ויש כאן [איסור] שנת וגביהה צאין כאחד והך קנייה לאו משום הגבהה היא אלא משיכה לתוך ידו שהרי ידו סמוכה בתוך ג' לקרקע. ואית דמוקי ליה התם צצדי רשות הרבים דלענין גביהה מיקנא קני ולענין שנת הוי רשות הרבים כרבי אליעזר: **והא כים דצר הגבהה הוא**. ואפילו הכי אי לא משום איסור שנת הוה קני ליה צמשיכה כגון אס היה מגרר ויוצא צחול: **אמר ליה צמיסנא**. כך השיצו סתם. וסצור רצ אלא דכים קטן הוא ותמה על תירוצ זה ואמר ליה אלא גמי מיתנא קאמינא לך דלע"ג דליכא ציה מיתנא דרכו להגביהו הוא: **א"ל דהוי למיסנא קאמינא לך**. כים גדול מאד [כך שיטת הגמרא נכונה וכך מלאתי הגהת רבינו וקני מ"כ]: **או עד שיוציאנה**. היינו משיכה: **אלמא מידי דצר הגבהה**. דצר קל: **ללדין קסני**. עד שיגביהנה אס דצר קל הוא או עד שיוציאנה אס דצר כצד הוא. ולפי עניות דמי נראה לי דהוה מצי לתרוצי הכא צמדי דצר משיכה עסקינן הלכך אי צעי בהגבהה ליקני דהגבהה עדיפא ממשיכה וקונה ככל דבר ואי צעי במשיכה ליקני דהא אורחיה משיכה אלא דניחא ^(א) טפי לאורויי דין תרויהו דמדי דצר הגבהה בהגבהה ולא במשיכה ומדי דבר משיכה אפי" במשיכה דהא צפ"ק דקידושין [דף כה:): מנן אמר רצי מאיר צהמה גסה צמסירה והדקה בהגבהה ולא צמסירה ומשיכה ואמרי ליה רצנן צהמה דקה נקנית במשיכה כלומר אף צמשיכה וצגמרא [שם] אמרי רצנן אחרים זו וזו במשיכה ואמר להו רצי שמעון זו וזו בהגבהה אלמא הגבהה עדיפא ממשיכה דהא אפילו [גסנה] לרצי שמעון בהגבהה ולא במשיכה דממפרש התם:

תא

מיירי היה מגרר ויוצא: ת"ש ברשות מוכר לא קנה. דמשמע אפי' מידי דבר משיכה לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו אפי' מידי דבר הגבהה משמע דקנה במשיכה וקשיא לרב חסדא: ומשני רב נחמן לצדדין קתני. האי דקאמר עד שיגביהנה במידי דבר הגבהה ולא בר משיכה דקתני עד שיוציאנה מיירי במידי דבר משיכה הוא ולא בר הגבהה:

עין משפט ונר מצוה

צנ א מיי' פ"ד מהל' מוכריה ה"י פ'סג עשין פ' טו"ע ח"מ פ"י ר' עקיף ז:

צד ב ג מיי' שם הל' א צ טו"ע שם סעיף ג:

צה ד מיי' שם פ"א הלכה ג סגנא שם טו"ע ח"מ סי' קל סעיף א:

צו ה ו מיי' שם פ"ג הלכה א ד סגנא שם טו"ע

ח"מ סי' קלח סעיף א:

צז ז ח מיי' פ"ג מהל' גביהה הל' צ טו"ע

ח"מ סי' שגא:

מוסף רש"י

פסק בו' אין שניהן יכולין לחזור בהן. דלע"ג דלא מדר כיון דפסק קינא ליה רשותו משיכה (נ"ו צב.) מדר בו' שניהן יכולין לחזור בהן. כל זמן שלא פסק, דלמדיה לא מהינא מדי ורשותו לא קינא עד דיפסקו (שם). כליו של אדם. של לוקח, קונה לו. אם פסק דמים (דע"ר פה). כנסים שיש להן אחריות. היינו קרקעות, שמתחיל כל אדם הלוה והטעה צמיוו עליהן. לפי שקיימין וטומנין לפיכך צמחין עליהן. (דעוהין כו.) ובחוקה. רפק ציה פורטא או דיע צמניי או נעל או פרך כל שהוא (שם). הגונב כים השבת. הגביהו ברשות העולם והואילו לרשות הרבים (כתובות לא). שצצינוי וקנאו צהצנה (סנהדרין צב.) חייב. להחריז ואפי"ג שהואילא אחר כך להי"ר ונתחייז צהואילו מיתה (שם) חייב צתשלומין אפי"ג שגדון צנפשו (שבת צא.) שכבר נתחייב בגביהה. לשלם דהצנהה קונה ככל מקום וקמה לה צרשותיה אף להחייב צלוצצינוי (כתובות לא). צשעת שגביהה כים צנת העולם (שם צא.) קודם שיבא לידי איסור שבת. ובצינל חייב מיתה הלא לאחר מכן אטו נפטר מן הששלומין (סנהדרין צב.) היה מגרר ויוצא. שלא צצצינוי ברשות העולם ולא קנאו אלא צהואלה מרשותו העולם (כתובות לא). שלא קנא צהצנהה אלא בהולאה ככלי שחשבו להגביהה (שם) שלא הגביהו ולא קנאו בתוך ציבת צלל צהואילא להי"ר קנאו צצניי רשותו שהואילו מרשותו העולם ויזיק ידו למטה משלם וקצלה דידו, דיוו חשוכה לו כלצדעה על צדיעה והי הוא לו צחולו ואפי"ג מן צמזכות ודרכן של רוב בני פטור. צתשלומין, שהרי איסור שנת בו, וצמזכות פריך אי צלצפקיה להי"ר אטו גביהה ליתא. דלע"ר דלע"ר לאו מקום קימה הוי, ומוקי לה צצדי דלע"ר, אי גמי שזיכר ידו למטה מג' וקצלה (שבת צא.).

רבינו גרשום (רמבשר)

ברצוה: אמר ליה רב אדא אנא גמי במיתנא קאמינא. התווא כים דיש לי מיתנא אמאי כשגוררין לה"ד באותו מיתנא אמאי הוי איסור גביהה והא יכול להגביהו ודרכן של רוב בני אדם להגביה כיוסן יותר מאותן שגוררין: א"ל אביר. האי דקאמרי לך מיתנא לא בכל כיוס קטן שיש לו מיתנא. אמיתא. לא צדיון מיתנא. שהיה כים כמו שק גדול שאין אדם יכול להגביהו וקנין אדם יכול להגביהו ברצוה ומושכן ובהתווא

דמיירי היה מגרר ויוצא: ת"ש דבר משיכה לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו אפי' מידי דבר הגבהה משמע דקנה במשיכה וקשיא לרב חסדא: ומשני רב נחמן לצדדין קתני. האי דקאמר עד שיגביהנה במידי דבר הגבהה ולא בר משיכה דקתני עד שיוציאנה מיירי במידי דבר משיכה הוא ולא בר הגבהה:

^[1] (א) נראה דל"ל אפי"ג דלא מדר שעדיין הן צו אין מושיל לו כלום שיהא יכול לחזור בו